TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°38-2026*

Santiago, treinta de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 1.371, la abogada doña Karina Román Silva, en representación del Partido Comunista de Chile, deduce reclamación respecto de la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura de doña Jeannette Jara Román en la elección primaria presidencial de veintinueve de junio de dos mil veinticinco. El recurso se ingresó por el sistema del Servicio Electoral a nombre de la candidata y de su administrador electoral el veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, dentro de plazo (foja 1.409). Se dirige contra la resolución N°G19858, de veinte de noviembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta, rechazó gastos por $5.255.099 y ordenó devolver $5.551.399 a los últimos aportantes. Pide que se dejen sin efecto las observaciones, se aprueben los gastos observados y se ordene al Servicio Electoral revisar y rectificar la contabilidad (fojas 1.371 a 1.378);

2°) Que, las observaciones N°4 y N°7 se refieren a la falta de los certificados de donación de seis voluntarios, cuyos aportes se valorizaron en $10.000 y $100.000, respectivamente. El Servicio Electoral las mantuvo sin rechazar gastos ni rebajar ingresos (considerandos 9° y 10°, fojas 1.361 y 1.362). Con la reclamación se acompañan los seis certificados, firmados, con la identificación de cada aportante, la actividad realizada, el período y su valor (fojas 1.395 a 1.400), que son precisamente los antecedentes que el Servicio Electoral requirió. Por eso, y por la baja significación de los montos, estas observaciones se levantan;

3°) Que, la observación N°14 recae sobre la factura exenta N°367 de Multitud Comunicaciones Digitales Ltda., de veintiséis de junio de dos mil veinticinco, por $3.500.000 (foja 334), que no se incluyó en el informe del artículo 44 bis presentado el veintiocho de junio de dos mil veinticinco (fojas 8 y 9). Según el contrato y la propuesta de servicios (fojas 571 y 572), la candidatura encargó a esa agencia el avisaje en redes sociales, con inversión

directa y una comisión por el servicio y la gestión de la publicidad;

4°) El artículo 44 bis de la Ley N°19.884 obliga a informar al Servicio Electoral, hasta antes del día de la elección, los gastos de las letras c) y d) del artículo 2 que superen las treinta unidades de fomento por proveedor único, y el inciso quinto del artículo 47 dispone que el gasto no informado se rechaza y no puede considerarse en la cuenta. El gasto de la observación N°14 es un pago a una persona que prestó servicios a la candidatura, de la letra d) del artículo 2; supera las treinta unidades de fomento y debía informarse antes del día de la elección, como lo ha resuelto este Tribunal respecto de los servicios de redes sociales y marketing digital (Rol N°1.370-2025) y, en general, de los gastos de las letras c) y d) no informados (Roles N°752, N°1.551 y N°1.837-2025). La falla de la plataforma que invoca la reclamante no explica la omisión, pues el informe se presentó dentro de plazo, aunque sin ese gasto. Como el gasto no se informó, procede mantener la observación;

5°) Que, la observación N°15 recae sobre un gasto de $262.600 en Recrear S.A., respaldado con la boleta N°0382718, de catorce de junio de dos mil veinticinco, emitida a nombre de un tercero, por una actividad recreativa para jóvenes (foja 743). El Servicio Electoral lo rechazó por no constituir gasto electoral (considerando 12°, foja 1.363), y la reclamante no lo desvirtuó, sino que reconoce el error (foja 1.375). No hay antecedentes que vinculen esa actividad con la propaganda o con un acto de la campaña; por eso, procede mantener la observación;

6°) Que, la observación N°16 recae sobre las facturas N°103, N°105 y N°106 de Arquivis SpA, de veinticuatro y veintiséis de junio de dos mil veinticinco, por un total de $1.492.499, por el arriendo de un escenario y el montaje de estructuras, iluminación, sonido y tarimas para el "acto 29 de junio" (fojas 761, 765 y 768). Ese acto se realizó el mismo día de la elección primaria, con la entrega de los resultados y el discurso de la candidata (foja 1.233), una vez terminado el período de propaganda, y es distinto

del acto de cierre de campaña, que la candidatura realizó en Pudahuel el veintiséis de junio de dos mil veinticinco (foja 782). No se trata, entonces, de un evento de campaña de la letra a) del artículo 2, sino del arriendo de bienes muebles y de servicios de las letras c) y d); esos gastos superan las treinta unidades de fomento por proveedor único y no se incluyeron en el informe del artículo 44 bis (fojas 8 y 9). La propia candidatura lo reconoce: al responder el oficio, su administrador electoral explicó que no incluyó las facturas porque cada una no sobrepasaba las veinte unidades tributarias mensuales y agregó "Reconocemos el error" (foja 1.232), y en la reclamación admite que "no se advirtió que ciertas facturas, por su monto, debían ser declaradas" (foja 1.376). Procede, en consecuencia, mantenerla;

7°) Que, la observación N°29 se refiere a una diferencia de $296.300 entre ingresos y gastos, por mayor aporte (considerando 14°, foja 1.364). La reclamante sostiene que el Servicio Electoral no consideró la factura N°5311 de Radio Vivimos la Noticia, por $250.000, anulada por una nota de crédito, ni diferencias menores con proveedores por $46.300 (fojas 1.403 y 1.404). Sin embargo, el Servicio Electoral ya excluyó esa factura al ajustar la cuenta (considerando 6°), y la devolución de su valor se transfirió a una cuenta del administrador electoral y no a la cuenta bancaria de la campaña (foja 1.407); las diferencias de $46.300, por su parte, corresponden a pagos hechos a proveedores, sin documento que los respalde. La diferencia, entonces, no se explica, y procede mantener la observación; y

8°) En consecuencia, los gastos rechazados se mantienen en $5.255.099, el 6,4% de los $82.216.412 declarados, y la cuenta sigue aprobada con observaciones. La devolución de $5.551.399 a los últimos aportantes corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos aceptados, y las observaciones que la fundan se mantienen; por eso, no procede alterarla.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación*** deducida contra la resolución N°G19858, de veinte de

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°38-2026*

noviembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levantan las observaciones N°4 y N°7, y se la rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°38-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 30/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 30/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 30/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°38-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 30 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

70123A78-BB1B-474C-ABA9-AD2998D49AA5
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.